

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 413/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย หวาน อินแดง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

โจทก์มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปชุมนุมและเข้าตรวจค้นจับกุมจำเลยมาเบิกความเป็นพยานสอดคล้องต้องกัน มีเหตุผลเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งเบิกความไปตามหน้าที่ ไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุโกรธเคืองจำเลยมาก่อน ส่วนจำเลยมีเพียงจำเลยปากเดียวเบิกความลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์จึงฟังว่าจำเลยมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีนตามฟ้องได้ คำเบิกความของ ธ. พยานโจทก์ที่เบิกความว่าเข้าไปตรวจค้นบ้านจำเลยพบเฮโรอีน 1 ห่อ ซุกซ่อนในช่องอิฐบล็อก ส่วนบันทึกการตรวจค้นจับกุมระบุว่าผลการตรวจค้นพบผงสีขาวคล้ายเฮโรอีน 2 ห่อ ซุกซ่อนในซอกกำแพงห้องนอนนั้น เมื่อได้ความว่ากำแพงห้องนอนทำด้วยอิฐบล็อก จึงไม่แตกต่างกันและที่บันทึกว่าตรวจค้นพบเฮโรอีน 2 ห่อ แต่ได้ความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เฮโรอีนจากสายลับ 1 ห่อ จากการตรวจค้นบ้านอีก 1 ห่อ รวมเป็น 2 ห่อการจดบันทึกการตรวจค้นจับกุมอาจผิดพลาดได้ จึงเป็นข้อแตกต่างเล็กน้อยที่ไม่เป็นสาระสำคัญสำหรับกระปุกอมสินแม้จะทำได้สำหรับใส่เงินเหรียญ แต่ก็สามารถใส่ธนบัตรได้จำเลยไม่ได้นำสืบให้เห็นว่ากระปุกอมสินดังกล่าวเล็กจนไม่สามารถใส่ธนบัตรได้ คำพยานโจทก์ในส่วนนี้จึงไม่ขาดเหตุผล.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้มีเฮโรอินไฮโดรคลอไรด์ อันเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 จำนวน 2 ห่อ หนักรวม 0.05 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และได้จำหน่ายเฮโรอินจำนวน 1 ห่อ หนัก 0.025 กรัม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเฮโรอินที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายดังกล่าวให้แก่ผู้มีชื่อ เจ้าพนักงานจับจำเลยและยึดได้เฮโรอินที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายจำนวน 2 ห่อ และยึดธนบัตรที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ล่อซื้อเฮโรอินจากจำเลยเป็นของกลางเฮโรอินของกลางหมดไปในการตรวจพิเคราะห์ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 66, 67 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และคตินันบัตรที่ใช้ล่อซื้อแก่เจ้าพนักงานด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7, 15 วรรคแรก, 67 ให้จำคุก 1 ปี คตินันบัตรของกลางแก่เจ้าพนักงาน ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคแรก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้จำคุกฐานมีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและฐานจำหน่ายเฮโรอินกระหนาบ 5 ปี รวมจำคุก 10 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ตามทางนำสืบของโจทก์ได้ความว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบ

ทราบมาก่อนว่า มีการจำหน่ายเฮโรอีนที่บ้านจำเลยในวันเกิดเหตุพันตำรวจตรีสุนทร ศรีทองได้มีคำสั่งให้นายดาบตำรวจรัชกับพวกไปตรวจค้นก่อนไปนายดาบตำรวจรัชได้มอบธนบัตรจำนวน 50 บาท ให้สายลับไปทำการล่อซื้อเฮโรอีนจากจำเลย และได้จัดแบ่งกำลังตำรวจเป็น 2 ชุด ชุดแรกมีสิบตำรวจโททรัพย์ อุตมา กับพวกจำนวน 4-5 คน ไปซุ่มที่ข้างเล้าไก่ห่างบ้านจำเลยประมาณ 10 เมตร ส่วนชุดที่สองมีนายดาบตำรวจรัชกับพวกเดินตามสายลับไปยืนห่างจากบ้านจำเลยประมาณ 10 เมตร เห็นสายลับส่งธนบัตรให้จำเลยจำเลยส่งมอบเฮโรอีนให้สายลับ สายลับนำเฮโรอีนมามอบให้แก่สิบตำรวจโททรัพย์นายดาบตำรวจรัชกับพวกจึงเข้าไปตรวจค้นบ้านของจำเลยพบเฮโรอีน 1 ห่อเล็กซุกซ่อนอยู่ในช่องอิฐบล็อกที่ใช้ก่อทำฝาบ้านและพบธนบัตรที่ใช้ล่อซื้ออยู่ในกระปุกออมสินเห็นว่า พยานโจทก์คือนายดาบตำรวจรัชและสิบตำรวจโททรัพย์เบิกความสอดคล้องต้องกัน มีเหตุผลเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบทั้งเบิกความไปตามหน้าที่ไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุโกรธเคืองจำเลยมาก่อนที่จะฟังว่าเบิกความปรักปรำใส่ร้ายจำเลยให้รับโทษ แม้โจทก์ไม่ได้นำสายลับมาเบิกความประกอบแต่นายดาบตำรวจรัชเบิกความว่าเห็นสายลับส่งมอบธนบัตรที่ล่อซื้อทางประตูบ้านของจำเลยที่เปิดแง้มไว้และไม่เห็นว่าใครเป็นผู้รับธนบัตร จากนั้นได้มีการส่งมอบเฮโรอีนให้แก่สายลับ ปรากฏว่าที่บ้านของจำเลยมีจำเลยและภริยาซึ่งนอนป่วยอยู่เท่านั้นไม่มีคนอื่นอีก ดังนั้นจำเลยคือผู้ขายเฮโรอีนให้แก่สายลับ ทั้งสิบตำรวจโททรัพย์ซึ่งยืนซุ่มอยู่ที่อีกจุดหนึ่งเบิกความสนับสนุนว่าเห็นจำเลยขายเฮโรอีนให้สายลับเช่นกัน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังค้นได้ธนบัตรที่สายลับใช้ล่อซื้อเฮโรอีนจากกระปุกออมสินที่ในบ้านของจำเลย พยานจำเลยคงมีแต่จำเลยปากเดียวเบิกความลอย ๆ ไม่มีพยานอื่นสนับสนุน ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ได้ เชื่อว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริง จำเลยฎีกาว่า พยานโจทก์แตกต่างกันคือนายดาบตำรวจรัชเบิกความว่าพบเฮโรอีนจำนวน 1 ห่อ ซุกซ่อนในช่องอิฐบล็อก แต่ตามบันทึกการตรวจค้นค้นจับกุมเอกสารหมาย จ.1 ระบุว่าผลการตรวจค้นพบผงสีขาวคล้ายเฮโรอีน 2 ห่อเล็ก

น้ำหนัก 0.5 กรัม ชุกช่อนในชอกกำแพงฝาห้องนอนไม่ควรรับฟังพยานดังกล่าว เห็นว่า ที่ว่าพบเฮโรอินชุกช่อนในชอกกำแพงฝาห้องนอนนั้นกำแพงห้องนอนทำด้วยอิฐบล็อกจึงไม่แตกต่างกันส่วนที่ว่าตรวจค้นพบเฮโรอิน 2 ห่อ นั้น ได้ความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เฮโรอินจากสายลับ 1 ห่อ และจากการตรวจค้นบ้านจำเลยอีก 1 ห่อ รวมเป็น 2 ห่อ การบันทึกการตรวจค้นจับกุมอาจผิดพลาดได้เป็นข้อแตกต่างเล็กน้อยที่ไม่เป็นสาระสำคัญ จำเลยฎีกาอีกประการหนึ่งว่าที่พบธนบัตรในกระปุกออมสินขาดเหตุผลนั้นเห็นว่า แม้กระปุกออมสินจะทำได้สำหรับใส่เงินเหรียญ แต่ก็สามารถใส่ธนบัตรได้ จำเลยไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่า กระปุกออมสินเล็กจนไม่สามารถใส่ธนบัตรได้คำเบิกความของพยานดังกล่าวจึงไม่ขาดเหตุผล ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานมีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอินศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ